

1511705-26.2018.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... para analisar a prática do delito de tráfico de drogas cometido por Lucas Pinho Santos, declarou que havia acabado de adquirir duas porções de cocaína de Lucas, quando foi abordado por policiais militares. Ocorreu que, em juízo, na data de 31 de julho de 2018, em audiência de instrução do mencionado procedimento, o denunciado modificou a versão anteriormente prestada, afirmando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511705-26.2018.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511705-26.2018.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Raul dos Santos Ribeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

Raul dos Santos Ribeiro foi denunciado como incurso no art. 342, parágrafo 1º, do Código Penal. Segundo a Denúncia, "(...)o denunciado, na fase de inquérito policial relativa ao processo nº 0006681-28.2017.8.26.0248, instaurado para analisar a prática do delito de tráfico de drogas cometido por Lucas Pinho Santos, declarou que havia acabado de adquirir duas porções de cocaína de Lucas, quando foi abordado por policiais militares. Ocorreu que, em juízo, na data de 31 de julho de 2018, em audiência de instrução do mencionado procedimento, o denunciado modificou a versão anteriormente prestada, afirmando falsamente que adquiriu as duas porções de drogas de outro indivíduo, que não de Lucas. Os policiais militares responsáveis por aquela ocorrência, em juízo, indicaram que teriam presenciado Lucas Pinho Santos vendendo drogas a RAUL, com quem foram localizadas duas porções de cocaína. É certo, portanto, que o denunciado fez afirmação falsa em juízo, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal que tramitava contra Lucas Pinho Santos."

A denúncia foi recebida. Defesa preliminar nos autos. Audiência de instrução realizada, com interrogatório.

O Ministério Público pede a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requer a conversão em diligência para oferecimento de ANPP. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a denúncia já foi recebida, não é cabível o oferecimento de ANPP.

O caso é de absolvição.

O acusado modificou sua versão porque certamente tinha receio de represália do traficante que estava sendo acusado.

Ora, não razoável exigir que o usuário aponte em Juízo a pessoa que lhe vendeu a droga ilícita, pois ele sabe que corre risco de morte se o fizer.

Vale dizer, o acusado agiu amparado pelo estado de necessidade, visto que cometeu o crime para evitar represália do traficante, inclusive a morte.

Diante do bem jurídico protegido pelo falso testemunho, o direito à vida e/ou integridade física do usuário tem precedência, ao menos no caso dos autos.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Raul dos Santos Ribeiro da acusação de incursos na norma do art. 342, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, peça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA